

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1992/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายบุญโต แซ่ลี้

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 192 วรรคสี่

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 57

โจทก์บรรยายฟ้องข้อ (ก) ว่า จำเลยมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครอง ซึ่งเป็นเฮโรอีนที่บรรจุอยู่ในหลอดฉีดยาพร้อมเข็ม แต่ไม่อาจชี้แจงน้ำหนักได้เนื่องจากจำเลยได้เสพยาไปแล้วดังกล่าวในข้อ (ข) และกล่าวในฟ้องข้อ (ข) ว่า จำเลยได้บังอาจเสพยาเฮโรอีนที่จำเลยมีไว้ในฟ้องข้อ (ก) นั้น ย่อมมีความหมายว่า เฮโรอีนที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยมีไว้ในครอบครองได้แก่เฮโรอีนที่บรรจุอยู่ในหลอดฉีดยาก่อนที่จำเลยจะเสพยาโดยฉีดเข้าไปในร่างกาย ดังนั้น เมื่อทางพิจารณาฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้เสพยาเฮโรอีนโดยวิธีฉีดเข้าร่างกาย คือไม่มีเฮโรอีนบรรจุอยู่ในหลอดฉีดยา คงมีแต่เฮโรอีนที่ติดอยู่ในหลอดฉีดยา จึงเป็นกรณีข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิจารณาไม่ใช่เรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษ ศาลย่อมลงโทษจำเลยในความผิดฐานมีไว้ในความครอบครองซึ่งเฮโรอีนที่ติดอยู่ในหลอดฉีดยาไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองและเสพยาเฮโรอีนดังกล่าวโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔, ๗, ๑๕, ๕๗, ๖๗, ๙๑, ๑๐๒

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครอง ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕, ๖๗ ลงโทษจำคุก ริบของกลาง คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเสียด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจับจำเลยได้พร้อมหลอดฉีดยาพร้อมเข็ม ๑ ชุดในกระเป๋าทางเกงของจำเลยผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจพิสูจน์หลอดฉีดยาพร้อมเข็มแล้วพบว่ามียาเสพติดให้โทษชนิดเฮโรอีนติดอยู่ภายในหลอดฉีดยาและที่เข็มฉีดยา แต่มีจำนวนน้อยชั่งน้ำหนักไม่ได้โดยข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า จำเลยพึงจะได้เสพเฮโรอีนโดยวิธีฉีดเข้าร่างกายมีปัญหว่า ตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์กับข้อเท็จจริงฟังยุติดังกล่าว จะลงโทษจำเลยฐานมีไว้ในความครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษเฮโรอีนที่ติดอยู่ภายในหลอดฉีดยาดังกล่าวได้หรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ตามที่โจทก์กล่าวในคำบรรยายฟ้องข้อ (ก) ว่า จำเลยมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครอง ซึ่งเป็นเฮโรอีนที่บรรจุอยู่ในหลอดฉีดยาพร้อมเข็ม แต่ไม่อาจชั่งน้ำหนักได้เนื่องจากจำเลยได้เสพไปแล้วดังกล่าวในข้อ (ข) และกล่าวในฟ้องข้อ (ข) ว่า จำเลยได้บังอาจเสพเฮโรอีนที่จำเลยมีไว้ในฟ้องข้อ (ก) นั้น ย่อมมีความหมาย

ว่า เฮโรอินที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยมีไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายนั้นได้แก่ เฮโรอินที่บรรจุอยู่ในหลอดฉีดยาก่อนที่จำเลยจะเสพโดยฉีดเข้าไปในร่างกาย เพราะ โจทก์บรรยายถึงเฮโรอินที่จำเลยมีว่า บรรจุอยู่ในหลอด มีได้ใช้คำว่า ที่ติดอยู่ใน หลอด นอกจากนี้ยังใช้คำว่า 'ไม่อาจชั่งน้ำหนักเฮโรอินได้ เนื่องจากจำเลยได้เสพไปแล้วดังกล่าไว้ในฟ้องข้อ (ข)' อันแสดงว่า เป็นเฮโรอินที่ได้เสพไปแล้ว ซึ่งในฟ้องข้อ (ข) โจทก์ก็ได้กล่าวเพื่อให้รับกันว่า จำเลยได้เสพเฮโรอินที่จำเลยมีไว้ในฟ้องข้อ (ก) อันเป็นการยืนยันอีกว่า เฮโรอินที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีไว้ก็คือเฮโรอินจำนวนเดียวกับ ที่จำเลยได้เสพไปในภายหลังตามฟ้องข้อ (ข) นั้นเอง แต่เมื่อทางพิจารณาไม่ปรากฏ ว่าจำเลยได้เสพเฮโรอิน กล่าวคือ ไม่มีเฮโรอินบรรจุอยู่ในหลอดฉีดยา คงมีแต่เฮโรอิน ที่ติดอยู่ในหลอดฉีดยา จึงเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิจารณามีใช้เรื่องที่ โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษ ศาลย่อมลงโทษจำเลยในข้อเท็จจริงนั้น ๆ ไม่ได้ ตาม บทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๒ วรรคสี่

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

ศาลอาญา - นายประชุม ปิติสนธิ์

ศาลอุทธรณ์ - นายส่อง สุขะปุณณพันธ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ